

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1464/2533

บริษัท บี เอส เอ็ม ซี ไมนิ่ง จำกัด กับ
พวก

โจทก์

กระทรวงอุตสาหกรรม กับพวก

จำเลย

กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ที่ 5

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 5 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 205แผ่นที่ 3)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 5 ร่วมกันใช้ค่าทดแทนให้โจทก์ที่ 1 เป็น
เงิน 2,753,216.12 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสิบหกบาทสิบสอง
สตางค์) พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าววันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 6 ที่ 7 และที่
8 ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 สำหรับจำเลยทั้ง 8

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำนวนที่ 1 ถึง 5 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 203)

จำเลยที่ 1 ที่ 5 ได้รับอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ (อันดับ 192)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ ปั่นทิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ